

통 보

1. 제 목 : 금품등 수수 금지 위반 관련자 통보에 관한 사항
2. 관계기관 : ▷▷▷▷
3. 내 용

가. 업무개요

공단 임직원은 행동강령 및 복무규정에 따라 관계법령과 제규정을 준수하고 성실하게 직무를 수행하여야 하며 공단 직원으로서 품위를 유지하여야 합니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조(금품등의 수수 금지) 제2항 및 제9조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리), 공단 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제2항 및 제33조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) 제1항제1호, 제2항에 따르면 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되며 금품등을 제공받은 경우에는 이사장(또는 소속기구장)에게 지체 없이 신고하고 금품을 제공한 자에게 반환하거나 반환 의사를 밝혀야 한다고 정하고 있습니다.

또한 직원이 금품등의 수수 금지 및 수수 금지 금품등의 신고 및 처리를 위반한 경우에는 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제23조(과태료 부과) 제5항제1호에 따라 과태료를 부과하도록 정하고 있습니다.

따라서 공단 임직원은 직무관련자 등으로부터 대가성 여부를 불문하고 금품등을 수수한 경우에는 지체없이 소속기구장에게 신고하고 금품을 제공한 자에게 반환하거나 반환 의사를 밝히는 등 행동강령을 준수하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□□□□□ □□□□ 직원 ㉔사원은 **.**.월 경 어머니가 골절로 입원할 당시, 이동식 음압기 납품, 로봇▲▲▲ 기계공사 업체 소개 등 직무관련자로 확인되는 ㉔업체 ㉔대표로부터 어머니가 사용할 에어매트리스 수수하였다고 인정하였으나, 아는 ▲▲▲▲ 업체가 ㉔업체 뿐이었고, 마음이 급해 ㉔대표에게 구해달라고 한 것이 미안하고 고마워 가격을 묻지 않고 현금 #####원을 주었다고 하였습니다.

이에 감사실에서 구매 증빙 서류를 요청하자 ㉔사원은 수기로 작성된 거래명세서와 ㉔업체이 타 ▲▲▲▲ 업체(㉔업체)로부터 구매한 증빙서류로 전자세금계산서를 제출하였는데,

㉔사원이 현금으로 주었다는 금액(#####), ㉔업체의 수기 거래명세서 금액(#####), 마업체 전자세금계산서 금액(#####)이 모두 상이하고, 징계대상자에게 준 수기 거래명세서 일자(**.**.**, 마업체 전자세금계산서 일자(**.**.**)가 시간 순서상으로도 맞지 않는 것으로 확인됩니다.

또한 ㉔사원의 현금을 주었다는 주장이 민원 신고자가 주장하는 내용과 상반되고, ㉔사원이 현금을 주고 구매한 사실을 확인할 수 없는 점, ㉔사원의 주장과 금액이 상이한 거래명세서 및 전자세금계산서, 거래명세서와 전자세금계산서의 날짜가 일치하지 않는 점 등에서 ㉔사원이 에어매트리스를 구매했다고 보기 어려우며,

명확히 확인되는 대진▲▲▲▲ 전자세금계산서(#####원, 실 구매가는 ##만원 상당)와 ㉔사원이 ㉔대표로부터 에어매트리스를 받았다고 인정한 점에서 볼 때 ㉔사원이 ㉔대표으로부터 금품등(에어매트리스)을 수수한 사실이 인정됩니다.

4. 조치할 사항

○ ▶▶▶▶는

- 비위 관련자(㉔사원)에 대하여 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제23조(과태료 부과)에 따라 관할법원에 위반 사실을 「통보」 조치하시기 바랍니다.
(통보)